

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3759/2535

บริษัทรามาทาวเวอร์ จำกัด กับพวก

โจทก์

บริษัทตองตา จำกัด

จำเลย

บริษัทตองตา จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษา กลับคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้ระงับการ ขายทอดตลาดที่ดินที่โจทก์นำยึดไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะโจทก์ที่ 2 แกลงคัดค้าน
(อันดับ 82 แผ่นที่ 2,86)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 62,503,985.89 บาท ให้โจทก์ที่
1 และชำระเงินจำนวน 99,110,945.52 บาท ให้โจทก์ที่ 2 พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลย จะ
ชำระหนี้เสร็จให้โจทก์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 1 ถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวศาล
อุทธรณ์อนุญาตให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแทนโจทก์ที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75,74)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของ โจทก์
ทั้งสองแล้ว(อันดับ 51,56,57 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 4)

คำสั่ง

ตามคำร้องเป็นกรณีจำเลยขอให้ศาลงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกาอันเป็นก
ระบวนพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่
พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้นศาลที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคำร้อง
เรื่องนี้คือศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำร้องของ
จำเลยให้ได้ ให้ยกคำร้อง

ตามคำร้องเป็นกรณีจำเลยขอให้ศาลงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกาอันเป็นก
ระบวนพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่
พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้นศาลที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคำร้อง
เรื่องนี้คือศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำร้องของ
จำเลยให้ได้ ให้ยกคำร้อง

(สุนพ กীরติยุติ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-มงคล สระแก้ว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ